



PUTUSAN
Nomor 1433 PK/Pdt/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah
memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

Ir. MARWOTO (almarhum) yang dilanjutkan oleh ahli
warisnya berdasarkan Surat Pernyataan ahli waris tanggal
14 Agustus 2024 yaitu:

- 1. WAHYU WIDYASARI**
- 2. ST MARYANI SYLVIA B,**
- 3. MARYANA J BRODOSUDIRDJO**, kesemuanya bertempat
tinggal di Jalan Kerinci XI, Nomor 11, RT 05, RW 02,
Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta
Selatan, kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa
kepada Ramon Prama Wijaya, S.H., M.H., dan kawan-
kawan, Para Advokat pada R. Prama Wijaya & *Partners*
Law Firm, beralamat di Wijaya Grand Center, Jalan Wijaya
II, Blok H-8, Lantai 4, Kelurahan Pulo, Kecamatan
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 29 Agustus 2024;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat I;

L a w a n :

- 1. MUNTINI**, bertempat tinggal di Jalan Anggrek, Nomor 42
B, RT 08, RW 02, Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan
Kebon Jeruk, Jakarta Barat;
- 2. SYARIF HIDAYATTULLOH**, bertempat tinggal di Jalan
KH Taisir, Nomor 8, RT 01, RW 12, Kelurahan Palmerah,
Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat;

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 1433 PK/Pdt/2025



3. **NONNON**, bertempat tinggal di Kemanggisan RT 04, RW 07, Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat;
4. **NURLAELY**, bertempat tinggal di Jalan KH Taisir, Nomor 8, RT 01, RW 12, Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat;
5. **MARIYAM**, bertempat tinggal di Kotabambu, RT 01, RW 06, Kelurahan Kotabambu, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat;
6. **RUSDI SALEH**, bertempat tinggal di Jalan Kemanggisan Ilir I, RT 04, RW 07, Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat;
7. **MUHAMAD YUSUP**, bertempat tinggal di Kemanggisan Ilir, RT 04, RW 07, Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat;
8. **MUNIROH**, bertempat tinggal di Jalan Kemanggisan Ilir, RT 04, RW 07, Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat,;
9. **H. ALI RAHMAN**, bertempat tinggal di Kemanggisan Ilir I, RT 04, RW 07, Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Henrikus Bintoro, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada MHW & *Partners*, beralamat di Jalan Jembatan Besi I, Nomor 8, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Maret 2025;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Penggugat;

D a n:

1. **Ir. MOHAMAD MANSYUR**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Raya IV/11 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, sekarang tidak diketahui keberadaannya;

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 1433 PK/Pdt/2025



**2. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL qq.
KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN DAERAH
KHUSUS IBU KOTA JAKARTA cq. KEPALA KANTOR
PERTANAHAN JAKARTA SELATAN**, berkedudukan di

Jalan Prapanca Raya, Nomor 9, Jakarta Selatan;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat
II dan Tergugat III;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri
Jakarta Selatan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat
seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum Para Penggugat adalah satu-satunya pemilik
yang sah atas tanah seluas 3.300 m² dengan Girik C.876 Persil 17 Blok D
III atas nama R. Abdurahman, yang terletak di Jalan Swadarma Raya, RT
09, RW 02, Kelurahan Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan, Kotamadya
Jakarta Selatan dengan batas batas, sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utaranya berbatasan dengan tanah Mujib;
 - b. Sebelah Timurnya berbataa dengan Jalan Swadarma Raya;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Masuk Kaveling Deplu;
 - d. Sebelah Baratnya berbatasan dengan kali (saluran air);
3. Menyatakan batal Akta Jual Beli Pejabat Pembuat Akta Tanah/Camat
Cileduk Nomor 28/AGR/JB/1973 tanggal 8 Februari 1973, Nomor
121/AGR/JB/1973 tanggal 29 Mei 1973 dan Nomor 122/AGR/JB/1973
tanggal 29 Mei 1973 dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 244/Ulujami, Sertifikat Hak Milik
Nomor 245/Ulujami dan sertifikat hak milik lainnya yang menunjuk ke
tanah sengketa cacat hukum, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan
yang mengikat terhadap tanah sengketa dan Para Penggugat;

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 1433 PK/Pdt/2025



5. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan merugikan Para Penggugat;
 6. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara masing-masing membayar ganti rugi kepada Para Penggugat sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) yang harus dibayar secara sekaligus dan tunai terhitung sejak putusan atas perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap/pasti;
 7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun terdapat upaya banding, kasasi atau bantahan (*uitvoerbaar bij voorraad*);
 8. Menghukum dan memerintahkan Para Tergugat untuk tunduk dan mematuhi putusan ini;
 9. Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara;
- Atau, bilamana Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Kompetensi absolut;
2. Eksepsi kurang pihak;
3. Penggugat tidak mempunyai kapasitas mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan Putusan Nomor 44/Pdt.G/2008/PN Jkt.Sel tanggal 14 Oktober 2008, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat III tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum Para Penggugat sebagai pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas 3.300 m² dengan Girik C.876 Persil Nomor 17 Blok D. III atas nama R. Abdurrahman, setempat dikenal dengan Jalan Swadharma Raya, RT 09, RW 02, Kelurahan Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan, Kotamadya Jakarta Selatan dengan batas-batasnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah Utara : tanah Mujib;
 - sebelah Timur : Jalan Swadarma Raya;
 - sebelah Selatan : Jalan Masuk Kaveling Deplu;
 - sebelah Barat : saluran air;
3. Menyatakan Akta Jual Beli Nomor 28/AGR/JB/1973 tanggal 8 Februari 1973, Nomor 121/AGR/JB/1973 tanggal 29 Mei 1973 dan Nomor 122/AGR/JB/1973 tanggal 29 Mei 1973 cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap/atas bidang tanah perkara milik Para Penggugat;
 4. Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 224/Ulujami, sertifikat hak milik lainnya yang menunjuk lokasi bidang tanah perkara milik Para Penggugat tersebut di atas adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap/atas bidang tanah perkara milik Para Penggugat;
 5. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
 6. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selair dan selebihnya;
 7. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp1.326.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) kepada Tergugat-Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 189/PDT/2011/PT DKI, tanggal 1 April 2013;

Menimbang, bahwa dalam tingkat kasasi, Mahkamah Agung telah memberikan Putusan Nomor 1839 K/Pdt/2014, tanggal 19 Desember 2014, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Kepala Badan Pertanahan Nasional *qq.* Kepala Kantor Badan Pertanahan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta *cq.* Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1839 K/Pdt/2014, tanggal 19 Desember 2014 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 9 Oktober 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 1433 PK/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Agustus 2024 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 5 Februari 2025 sebagaimana ternyata dari Surat Permohonan Pernyataan Peninjauan Kembali Nomor 44/Pdt.G/2008/PN Jkt.Sel, yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 5 Februari 2025;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 5 Februari 2025 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat suatu kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata serta telah ditemukan bukti baru (*novum*) berupa:

1. Fotokopi dari asli Surat Kelurahan Ulujami Nomor 000081/PU.03.03 tanggal 4 April 2024 (Bukti PK-1);
2. Fotokopi dari asli SHM Nomor 5263/Ulujami seluas 2.763 m² atas nama Insinyur Marwoto (Bukti PK-2);
3. Fotokopi dari asli Surat dari Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor B/HP.03.01/1756-31.74.300/VIII/2024 tanggal 20 Agustus 2024 (Bukti PK-3);
4. Fotokopi dari asli Surat dari Kecamatan Ciledug Nomor 593/64-PPAT/2024 tanggal 28 Mei 2024 (Bukti PK-4);
5. Fotokopi dari *print out* Surat Elektronik dari Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan mengenai Informasi Sertifikat Hak Milik Nomor 5263 yang diterbitkan pada tanggal 20 Juli 2020 (Bukti PK-5);

Kemudian Pemohon Peninjauan Kembali memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat I/Turut Terbanding/Turut Termohon Kasasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan Permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat I/Turut Terbanding/Turut Termohon Kasasi untuk seluruhnya;
3. Membatalkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 1839 K/Pdt/2014, tertanggal 19 Desember 2014;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat III/Pembanding/Pemohon Kasasi;
- Menyatakan gugatan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Penggugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi tidak dapat diterima karena Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Penggugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan menolak gugatan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Penggugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi untuk seluruhnya;
- Menghukum Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Penggugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Mahkamah Agung RI berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Turut Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 26 Maret 2025 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah membaca dan meneliti memori peninjauan kembali dan kontra memori peninjauan kembali para pihak dihubungkan dengan pertimbangan hukum putusan kasasi *Judex Juris* dalam perkara *a quo*,

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 1433 PK/Pdt/2025



ternyata 5 (lima) bukti baru yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut bukan merupakan bukti yang bersifat menentukan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 67 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, karena bukti PK-2 merupakan bukti yang sudah pernah diajukan dan dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dalam perkara *a quo* (*vide* bukti T.III-6) sedangkan bukti baru selebihnya merupakan bukti baru yang terbit tahun 2020 dan tahun 2024 atau setelah adanya putusan sengketa *a quo* tahun 2008, sehingga terhadap bukti-bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan sebagai bukti baru (*novum*) dalam perkara *a quo*;

Bahwa tidak ditemukan kekhilafan hakim ataupun kekeliruan yang nyata dalam perkara *a quo* dimana Para Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya sebagai ahli waris dari H. Muhammad Nur H. Thalib (almarhum) selaku pemilik tanah objek sengketa yang berasal dari Girik C 876 Persil Nomor 17 Blok D III seluas 3.300 m² atas nama H. Muhammad Nur H. Thalib (almarhum) tertanggal 18 Februari 1986 yang terbukti tidak pernah dialihkan atau dijual kepada siapapun termasuk kepada Tergugat I dan Tergugat II, sehingga permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* tidak berdasar dan tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali Ir. MARWOTO (almarhum) dilanjutkan oleh ahli warisnya berdasarkan Surat Pernyataan ahli waris tanggal 14 Agustus 2024 yaitu: 1. WAHYU WIDYASARI, 2. ST MARYANI SYLVIA B, 3. MARYANA J BROTOSUDIRDJO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **Ir. MARWOTO (almarhum)** dilanjutkan oleh ahli warisnya berdasarkan Surat Pernyataan ahli waris tanggal 14 Agustus 2024 yaitu:
1. WAHYU WIDYASARI, 2. ST MARYANI SYLVIA B, 3. MARYANA J BRODOSUDIRDJO tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 16 Desember 2025 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., dan Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 1433 PK/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK ... | <u>Rp2.480.000,00</u> |
| Jumlah | <u>Rp2.500.000,00</u> |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Plt. Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP.195907101985121001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 1433 PK/Pdt/2025